

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo spisu: 1460-2017-BA

Bratislava 21. 02. 2017

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu v spojení s § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

v y d á v a

POTVRDENIE O CENE

č. 0791/2017/V-PC

pre regulovaný subjekt **Obec Horný Vadičov**, 023 45 Horný Vadičov 160, IČO 00 314 030 na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021:

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v častiach „Košariská a Galierovce“

0,6600 €/m³.

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.

Úrad vydáva podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) potvrdenie o cene na základe oznámenia obce o cene, podľa ktorého obec, ak vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie, je povinná úradu písomne oznámiť cenu vypočítanú spôsobom a v rozsahu podľa § 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“) v lehote podľa § 14 ods. 5 písm. c) alebo e) zákona o regulácii a najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny počas regulačného obdobia. Úrad určil maximálnu cenu, pričom pri výpočte ceny postupoval § 11 ods. 1 vyhlášky č. 21/2017 Z. z.

Týmto sa ruší potvrdenie o cene č. 0285/2017/V-PC zo dňa 14. 12. 2016.



v z. Ing. Miroslav Čelinský
podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Potvrdenie o cene sa doručí:

Obec Horný Vadičov, 023 45 Horný Vadičov 160

OBECNÝ ÚRAD v Hornom Vadičove			
Došlo dňa:	24.2.2017		
Číslo:	00-2357/2017	Sieť mak:	10
Prihľadá:	AC	Referent:	BEL

Oznámenie k vydaniu nového potvrdenia o cene na regulačné obdobie 2017 až 2021

Dôvodom na vydanie tohto potvrdenia o cene je skutočnosť, že doterajšia vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, podľa ktorej boli určené ceny v potvrdení o cene na rok 2017 bola s účinnosťou od 16. 02. 2017 nahradená vyhláškou č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“), podľa ktorej sa postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017 a podľa ktorej sa zmenil spôsob vykonávania cenovej regulácie na regulačné obdobie 2017 až 2021. Zmena spôsobu vykonávania cenovej regulácie spočíva v zmene spôsobu výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na regulačné obdobie 2017 až 2021. Spôsob výpočtu maximálnej ceny sa zmenil z výpočtu dvojzložkovej maximálnej ceny na výpočet jednozložkovej maximálnej ceny.

Z dôvodu rozsahu zmien, určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti je potrebné potvrdenie o cene nahradiť novým, pričom sa zároveň v súlade so zásadou hospodárnosti ruší potvrdenie o cene vydané na rok 2017. Dôvodom pre zrušenie potvrdenia o cene je dosiahnutie účelu regulácie podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“). Podľa citovaného ustanovenia zákona o regulácii „účelom regulácie podľa tohto zákona je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite“. Ide o obligatórne zrušenie potvrdenia o cene, keďže sa v praxi preukázala potreba pre dosiahnutie účelu regulácie potvrdenie o cene zrušiť. Tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o regulácii „ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie“, úrad nemá priestor pre administratívnu úvahu, ale musí konať, čo v tomto prípade znamená zrušenie potvrdenia o cene. Zrušením pôvodného potvrdenia o cene a vydaním nového potvrdenia o cene sa zabezpečí dostupnosť tovaru, ktorým je v tomto prípade voda a s ňou súvisiaca regulovaná činnosť, ktorou je výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Podľa vyhlášky č. 21/2017 Z. z. sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017 (§ 14 ods. 1), pričom sa cenová regulácia vzťahuje na regulačné obdobie rokov 2017 až 2021. Z dôvodu zosúladenia potvrdenia o cene s touto vyhláškou, úrad určuje ceny na celé regulačné obdobie, teda od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021.